

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2858/2535

นายลือเกียรติ วงศ์รัมย์พงศ์

โจทก์

บริษัทเอ็มบีเค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ดี

เวลลีโอปเมนท์

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายลือเกียรติ วงศ์รัมย์พงศ์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าศาลแรงงานกลางได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยถูกต้องตามรายงาน กระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2535 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้อุทธรณ์ของโจทก์จะเป็นข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงว่าศาลแรงงานกลางจดยรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2535 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ยอมจดยบันทึกข้อเท็จจริงตามที่โจทก์แถลง แต่กลับจดยบันทึกข้อเท็จจริงนอกไป จากคำแถลงของโจทก์ และคำแถลงของโจทก์จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ว่า จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่ อุทธรณ์ ดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แถลงคัดค้าน (อันดับ 45)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินชดเชย สิ้นจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่ายและค่าเสียหาย พร้อมด้วยเงินเพิ่มและ ดอกเบี้ยแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 39)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ใบลาของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 4 และ 3 ซึ่งมีข้อความโดยสำคัญว่า โจทก์ขอลาออกประสงค์ จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2535 โจทก์ ยินดีลาออกและได้รับเงินช่วยเหลือ 3.5 เท่าของเงินเดือน โจทก์ โจทก์เขียนใบลาออกดังกล่าวให้จำเลย จำเลยได้อนุมัติให้ โจทก์ลาออกได้ ส่วนการพูดคุยระหว่างโจทก์และผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายของจำเลยหรือระหว่างโจทก์และผู้จัดการฝ่ายบุคคล ของจำเลยนั้นเป็นการพูดเพื่อจะตกลงกันมิใช่เป็นการบอกเลิก การจ้าง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ลาออกจากงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางไม่ยอมจดบันทึกข้อเท็จจริง จากที่โจทก์แถลงกลับจดนอกไปจากคำแถลงของโจทก์ คำแถลงของ โจทก์ จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ แล้วหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นสาระสำคัญ แก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยนั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ลาออก จากงานก็โดยอาศัยพยานหลักฐาน คือใบลาออกจากงานของ โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 4 และ 3 มิได้อาศัยคำแถลงตามที่ โจทก์โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงไว้ซึ่งศาล

แรงงานกลางจะแก้ไข ให้โจทก์หรือไม่ก็ไม่ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงอุทธรณ์ของโจทก์แม้จะเป็นข้อกฎหมายแต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ใบลาของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.3 ซึ่งมีข้อความโดยสำคัญว่า โจทก์ขอลาออกประสงค์ จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2535 โจทก์ ยินดีลาออกและได้รับเงินช่วยเหลือ 3.5 เท่าของเงินเดือน โจทก์ โจทก์เขียนใบลาออกดังกล่าวให้จำเลย จำเลยได้อนุมัติให้ โจทก์ลาออกได้ ส่วนการพูดคุยระหว่างโจทก์และผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายของจำเลยหรือระหว่างโจทก์และผู้จัดการฝ่ายบุคคล ของจำเลยนั้นเป็นการพูดเพื่อจะตกลงกันมิใช่เป็นการบอกเลิก การจ้าง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ลาออกจากงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางไม่ยอมจดบันทึกข้อเท็จจริง จากที่โจทก์แถลงกลับจดออกไปจากคำแถลงของโจทก์ คำแถลงของ โจทก์ จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ แล้วหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยนั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ลาออกจากงานก็โดยอาศัยพยานหลักฐาน คือใบลาออกจากงานของ โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.3 มิได้อาศัยคำแถลงตามที่ โจทก์โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงไว้ซึ่งศาลแรงงานกลางจะแก้ไข ให้โจทก์หรือไม่ก็ไม่ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงอุทธรณ์ของโจทก์แม้จะเป็นข้อกฎหมายแต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงาน
กลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>